رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤١٠ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦١٩ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٣/٢/١٤٤٣هـ

المَوضُوعَاتُ

خدمة عسكرية - أفراد - حقوق وظيفية - علاوة فنية في الإدارة المكتبية - تعديل فئة العلاوة - الحصول على مؤهل الثانوية التجارية - تكييف العلاقة الوظيفية.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعديل فئة علاوته الفنية في الإدارة المكتبية من الفئة الرابعة إلى الفئة التاسعة - علاقة الموظف بجهة إدارته هي علاقة نظامية وفق قواعد عامة لا تحكمها الاتفاقيات - تضمن النظام استحقاق حملة الثانوية التجارية للفئةَ التاسعة من العلاوة الفنية دون النظر لشرط مدة الدورة التخصصية - الثابت أن المدعي حاصل على مؤهل الثانوية التجارية؛ مما يتقرر استحقاقه للفئة التاسعة من العلاوة الفنية - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعديل فئة العلاوة للمدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (١٦) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٦) وتاريخ ١٣٩٧/٩/٢٠هـ.
- البند (٤) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٣٩٧/٣/١٦هـ.

- قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٤) وتاريخ ١٤٢١/٦/٢٧هـ، بشأن استحقاق حملة الثانوية التجارية للفئة التاسعة من العلاوة الفنية.

الوَقَائِع

تتحصل وقائع هذه الدعوى فيما تقدم به المدعي إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بتعديل فئته الفنية لعلاوة (إدارة مكتبية) من الفئة الرابعة إلى الفئة التاسعة، وذلك اعتباراً من تاريخ ١٤٤١/١١/١٤هـ حتى تاريخه. وبطلب الجواب من ممثل الجهة، أفاد بتقديم مذكرته الجوابية المتضمنة أن ما يطالب به المدعي يعد من جملة القرارات الإدارية، وأنه لم يتظلم على القرار إلا بعد فوات الميعاد، حيث نصت الفقرة الأولى من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ على ما يلي: "لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية قبل نفاذ هذا النظام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به"، وبما أن العمل بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم قد بدأ بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٠هـ، والحق الذي يطالب به المدعي قد نشأ قبل ذلك، فالمدعى عليها تطلب الحكم بعدم سماع الدعوى لما قبل تاريخ ١٤٣٥/٢/١٠هـ. كذلك نصت المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى -المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون

الخدمة المدنية- أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشرة في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ"، والمدعي لم يثبت قيامه بالتظلم لجهة الإدارة خلال المدة المقررة نظاماً. ومن الناحية الموضوعية، فقد تم منح المذكور العلاوة من قبل قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق حسب تعميم معالي مدير الأمن العام رقم (٨٦٠٣) وتاريخ ١٤٤١/٩/١٢هـ، كذلك جاء في البند الرابع من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد في جدول العلاوات في الفقرة (٢/س) في الإيضاحات بأن ترفع للفئتين (التاسعة والعاشرة) وفقاً للفقرة (٧) من الأحكام العامة، كذلك نصت الفقرة (١١) في الأحكام العامة من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الافراد على أن: "للوزير المختص حالة إحداث فنون جديدة أو تغيير في بعض الفنون أن يحدد علاوات فنية جديدة مع فئاتها بموجب جدول العلاوات الفنية"، كذلك فإن العلاوة التي يطالب بها المدعي هي من العلاوات البديلة التي يعامل على تطبيقها بجدول المعادلات الفنية المرفق صورته وليس العلاوات، وختم مذكرته بأنه خلال ما سبق يتضح عدم استحقاق المدعي لما يطالب به نظاماً، وطلب الحكم برفض الدعوى. ثم قدم المدعي وكالة مذكرةً جوابيةً جاء فيها: أولاً: أن موكله قد تظلم إلى المدعى عليها من قرار منحه الفئة الرابعة لعلاوة (إدارة مكتبية) بتاريخ ١٤٤٢/٢/١٩هـ، وتم الرد بالرفض من المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٥هـ، ثم تظلم برفع دعوى إلى المحكمة الإدارية، ما يتبين معه موافقة ما تنص عليه المادة الثامنة

من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. ثانياً: أن الدعوى متعلقة أصلاً بحق من الحقوق الوظيفية، وذلك باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه منح موكله علاوة فنية على الفئة التاسعة دون شرط أو قيد، والحقوق الوظيفية تكون المدة النظامية لتقديم الدعوى فيها عشر سنوات حسب نص النظام، وهو ما تنص عليه المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وبذلك تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. ومن الناحية الموضوعية: أولاً: أن موكله يحمل مؤهل الثانوية التجارية، ويتضمن المؤهل لساعات ومواد إدارة الأعمال والسكرتارية مدة (٣) سنوات، وسند الاستحقاق اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد في البند الرابع (٢/٢٨) الفقرة (ن) البند (ب) وهذه العلاوة مضافة للائحة نظام خدمة الأفراد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ١٤١٩/٥/٩هـ، وقد نص القرار على إضافة فقرة جديدة إلى الفقرة (ن) بمنح خريجي الثانوية الفنية والصناعية العلاوة الفنية الفئة التاسعة بدون شروط، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٤) وتاريخ ١٤٢١/٦/٢٧هـ المتضمن: "إعفاء حملة الثانوية التجارية من شرط الدورة الدراسية الفنية أسوة بخريجي الثانوية الفنية والصناعية الذين تم اعفاؤهم من شرط الدورة الفنية"، ومنحهم الفئة التاسعة، وهذا القرار هو أساس سند موكله، وهو نص صريح وواضح بأحقية منحه العلاوة دون شرط الدورة الفنية. ثانياً: وجود حالات مماثلة تم منحهم علاوة (فني إدارة مكتبية)؛ استناداً للبند الرابع (٢/٢٨) دون الاستناد على البند العشرين، وبذلك تكون المدعى عليها وقعت في المخالفة والتناقض في منح

العلاوات الفنية، وذكر أسماء بعض زملاء موكله الذين تم منحهم علاوة إدارة مكتبية الفئة الثامنة بناء على جدول العلاوات البند الرابع (٢/٢٨) الفئة (س) وعليه كان واجباً على الجهة مساواة موكله بهم من حيث تطبيق (البند الرابع)، وما توجهت له المدعى عليها من تطبيق (البند العشرين) الفقرة (١١) يعد تصرفاً غير نظامي، وطلب مساواة موكله بزملائه من حيث تطبيق البند الرابع، حيث إن العلاوة المتوافقة مع مؤهل موكله هي (البند الرابع) الفقرة (٢/٢٨) الفقرة (ن) البند (ب). ثالثاً: وجود حالة مماثلة لأحد زملائه بتطبيق البند الرابع (لحامل مؤهل الثانوية التجارية) دون قيد مدة الدورة؛ وذلك استناداً على اللائحة البند الرابع التي نصت على عدم اشتراط مدة للدورة، حيث منح علاوة فنية حاسب آلي وذكر في مسوغ المنح لقاء حصوله على الثانوية التجارية ودورة الحاسب الآلي لمدة أربعة أسابيع، ويلاحظ أن المدعى عليها لم تتقيد بمدة الدورة المتوافقة مع منح الفئة السابعة، وذلك لحصول الزميل على مؤهل الثانوية التجارية، ومن العدل أن تتم مساواة موكله به من حيث اعتبار مؤهل الثانوية التجارية مسوغ لمنح الفئة المحددة في البند الرابع الفقرة (ن) وهي الفئة التاسعة. رابعاً: ما ورد في خطاب قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة حائل رقم (٧٨٦/٨١/١١) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٩هـ، وخطاب قائد القوات الخاصة لأمن الطرق رقم (٣٢٣١) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١هـ حيث جاءت هذه الخطابات متوافقة مع طلب موكله وفيها إقرار بأحقية موكله بالعلاوة، وأنها داخلة ضمن علاوات (البند الرابع) فقرة (٢/٢٨) البند (ب) من الفقرة (ن) والتي تنص على منح الفئة (٩)

لخريجي الثانوية الفنية والصناعية والتجارية من دون شروط. خامساً: لا ينال من ذلك ما جاء في دفاع المدعى عليها في منح العلاوة -وفق جدول المعادلات الوارد في الفقرة (١١) من البند العشرين- من أحكام عامة، ويرد على ذلك بالنحو التالي: أ-النص الخاص مقدم على العام، فما جاء في البند الرابع من اللائحة يؤسس حقوق الأفراد وعلاوات فنية مستحقة، أما ما جاء في البند العشرين فهو يبين أحكاماً عامة، والقاعدة الأصولية تنص على أن الخاص مقدم على العام، وما ورد خاصاً في استحقاق الفئة التاسعة لمن يحمل مؤهل الثانوية التجارية يجب إعماله، ولا يطرح النص الخاص لأجل نص عام محتمل وغير دقيق. ب-جاء في اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد في الملاحظات على فقرة (٢٨) من البند الرابع ما يلي: "تشمل هذه التخصصات... أي أعمال أو فنون أو صناعات غير محددة بالعلاوات الفنية السابقة"، فهذا نص صريح على تطبيق العلاوة على أي فنون لم ترد في العلاوة السابقة، وتطبيق البند (العشرين) يفضي إلى التناقض بينه وبين (البند الرابع)، والعمل بالبند الرابع أولى لأنه نص خاص في تحديد العلاوة الفنية لحملة مؤهل الثانوية التجارية، أما ما جاء في البند العشرين فهو نص عام، والخاص مقدم على العام. ج-أن ما جاء في تعميم مدير الأمن العام رقم (٨٦٠٣) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٢هـ مخالف للائحة بمنح الفئة التاسعة لمن يحمل مؤهل الثانوية التجارية، واللائحة أقوى من التعميم، وقرار مجلس الوزراء مقدم على تعميم وقرار من دونه؛ وعليه فلا ينال من استحقاقه صدور مثل هذا التعميم المخالف للائحة نظام خدمة الأفراد. د-العمل

بموجب التعميم المشار إليه أعلاه يوجب التناقض وعدم المساواة بين الزملاء حيث إن كثيراً منهم تم منحهم فئات أعلى بناء على ما ورد في البند الرابع وليس ما ورد في البند العشرين، وختم وكيل المدعي مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بمنح موكله الفئة التاسعة للعلاوة (فني إدارة مكتبية) لما ذكر من أسباب. ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد تم رفعها للحكم.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلزام الجهة المدعى عليها بتعديل فئته الفنية لعلاوة (إدارة مكتبية) من الفئة الرابعة إلى الفئة التاسعة وذلك اعتباراً من تاريخ ١٤٤١/١١/١٤هـ؛ فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بموجب المادة (١٣/أ) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أن الدائرة مختصة مكانياً بنظرها بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، ونوعياً بموجب قرارات رئيس مجلس القضاء الإداري. وعن القبول، فإن المدعي يطالب بتعديل فئته الفنية لعلاوة (إدارة مكتبية) من الفئة الرابعة إلى الفئة التاسعة وذلك اعتباراً من تاريخ المنح في ١٤٤١/١١/١٤هـ مع صرف فروقاتها، وقد تقدم بتظلمه إلى الجهة المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٢/١٩هـ، ثم تقدم بدعواه هذه أمام المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٥/٩هـ؛ ما يعني التزامه بالمدد المنصوص عليها في المادة (٨)

من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ ما يجعل دعواه مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بالموضوع، وأخذاً بالاعتبار بما ورد في وقائع الدعوى -منعاً للتكرار والإطالة- فإن المادة (١٦) من نظام خدمة الأفراد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ١٣٩٧/٣/٢٤هـ قد نصت على أنه: "يستحق الأفراد علاوات فنية بموجب جدول العلاوات الفنية المرفق بهذا النظام، ويجوز الجمع بين علاوتين فنيتين فقط إذا قام بعملهما معاً وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه العلاوات وتصنيفها وفق التخصصات"، كما نص البند الرابع من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٣٩٧/٣/١٦هـ على ما يلي: "العلاوات الفنية: تنفيذاً لأحكام المادة السادسة عشرة من النظام يمنح الأفراد العلاوات الفنية كالتالي: (٢/٢٨ علاوة الفنيين): ويشترط لاستحقاقها حصول الفرد على دورة تخصصية في هذا المجال، ويتم تحديد فئاتها بناءً على المؤهل العلمي ومدة تلك الدورة التخصصية"، وحيث إن الثابت من أوراق القضية ومستنداتها أن المدعي متحصل على دورة تخصصية من قيادة تدريب الأمن العام بمنطقة حائل في الإدارة المكتبية خلال الفترة من ١٤٤١/٥/١٧هـ حتى ١٤٤١/٨/١٦هـ، كما أن الثابت أن المدعي من حملة شهادة الثانوية التجارية عام ١٤١٨هـ، وحيث قضت الفقرة (ب) من الفقرة (ن) من البند الرابع من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) لعام ١٤١٩هـ باستحقاق حملة الثانوية الفنية والصناعية الفئة التاسعة للعلاوة الفنية دون اشتراط مدة للدورة التخصصية، وحيث صدر قرار

مجلس الوزراء رقم (١٥٤) وتاريخ ١٤٢١/٦/٢٧هـ بتطبيق ما ورد في الفقرة (ب) من الفقرة (ن) على خريجي الثانوية التجارية، وحيث إن المدعي يتظلم من منحه العلاوة محل الدعوى على الفئة الرابعة اعتباراً من ١٤٤١/١١/١٤هـ، وحيث إن الثابت من دفع المدعى عليها عدم أسبقية الصرف، وحيث إن المواد النظامية بتحديد فئة العلاوة قد وردت آمرةً لصرفها وفق ما يطالب به المدعي، وحيث إن المستقر عليه في القضاء الإداري أن إنشاء المراكز النظامية العامة أو تعديلها أو إلغائها يجب أن لا يكون إلا وفق النظام، وأنه لا أثر لمن خالفه لاصطدامه بمبدأ المشروعية، وأن علاقة الموظف بجهة إدارته هي علاقة نظامية وفق قواعد عامة لا تحكمها الاتفاقيات، ولكل ما تقدم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام الجهة بتعديل فئة علاوة المدعي من الرابعة إلى التاسعة، وأن امتناعها ليس مبنياً على ما يسنده نظاماً.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام القوات الخاصة لأمن الطرق بحائل بتعديل فئة علاوة (الإدارة المكتبية) من الرابعة إلى التاسعة للمدعي (...) وذلك اعتباراً من تاريخ ١٤٤١/١١/١٤هـ مع صرف فروقاتها.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.